



www.tegconcursos.com.br/questoes/3361434

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Proteção, Conservação, Licenciamento, Monitoramento e Qualidade Ambiental/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

801) A respeito da responsabilidade civil do Estado e da improbidade administrativa, julgue o item a seguir.

No Brasil, a responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, isto é, é necessário, em regra, comprovar a existência de conduta estatal, a ocorrência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano provocado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3374000

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

802) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Na linha evolutiva das teorias da responsabilidade civil do Estado, a teoria da irresponsabilidade civil do Estado, típica da era absolutista e atualmente superada no ordenamento jurídico pátrio, impedia a responsabilização do Estado por seus atos e inviabilizava o direito à reparação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tegconcursos.com.br/questoes/3441737

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

803) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

A teoria do risco administrativo somente se aplica aos casos de responsabilização civil do Estado por condutas comissivas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tegconcursos.com.br/questoes/3450856

CEBRASPE (CESPE) - TJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

804) Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A teoria do risco integral prevê ao Estado, pelo simples envolvimento no evento, a obrigação de reparação do dano causado ao particular, não sendo possível a produção de prova com vistas a elidir essa responsabilidade, dada a condição de seguradora universal que a administração pública assume.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

805) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Brasil adota a teoria do dano direto ou imediato para a configuração do nexo de causalidade na demonstração da responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

806) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Para a responsabilização civil do Estado, é necessária a demonstração da ação do agente público, do dano e do nexo de causalidade, além da comprovação de dolo ou culpa do servidor.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

807) No que concerne à responsabilidade civil da administração pública e à Lei de Acesso à Informação, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil objetiva do Estado obriga a administração pública a reparar todo dano causado por seus agentes no exercício de suas funções, dada a presunção absoluta de culpa estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

808) Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Caso um ato lícito do Estado cause dano anormal e específico a determinado indivíduo, o dever de indenizar se fundamenta no princípio da isonomia, e não no princípio da legalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

809) Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

Como regra geral, adota-se a teoria do risco integral como fundamento para a responsabilidade civil objetiva do Estado, que somente é afastada em caso de comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou em caso de força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2817066

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

810) Helena, agindo na condição de servidora ocupante de cargo público de determinada agência reguladora, praticou ato administrativo que causou dano a terceiro, o qual ajuizou ação de indenização contra a agência.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

A agência, como pessoa jurídica de direito público, deverá arcar com os danos causados por Helena, com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, devendo o terceiro comprovar a culpa de Helena.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875355

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

811) Julgue o item a seguir, acerca da responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado consiste na sua obrigação de reparar economicamente os danos que causar a terceiros no âmbito patrimonial ou moral.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2933925

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

812) Em relação à responsabilidade civil do Estado, julgue o próximo item, considerando as disposições da CF e a jurisprudência do STF.

O nexo causal entre a conduta imputada à administração pública e o dano ocasionado ao particular é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078641

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

813) No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

Em se tratando de responsabilidade civil do Estado, conforme a teoria do risco administrativo, a responsabilidade independe do nexo causal e ocorrerá ainda que a culpa seja da própria vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103037

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

814) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A conhecida frase *The king can do no wrong* (O rei não erra) está associada à teoria da irresponsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202210

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

815) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil por danos nucleares, tenham eles sido causados por ato comissivo ou omissivo, independe da existência de culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206684

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Polícia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

816) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Excepcionalmente, é possível a responsabilização civil do Estado em decorrência de atos lícitos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2339346

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

817) A respeito da responsabilidade civil do Estado, com fundamento na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o seguinte item.

Conforme a doutrina clássica, quanto à responsabilização do Estado por danos ocasionados aos particulares, a CF adotou a teoria da culpa anônima, ou culpa do serviço, cujo pressuposto é o mau funcionamento ou o retardamento do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2459852

CEBRASPE (CESPE) - Prof (SEE PE)/SEE PE/Braillista/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

818) Julgue o item seguinte, considerando os poderes administrativos e a responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado exige sempre a prática de ato comissivo por parte de algum servidor público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2498012

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

819) A respeito dos agentes públicos e seu regime constitucional, julgue o item a seguir.

Sendo os agentes públicos mandatários do Estado, a exorbitância de seus poderes implica sua responsabilidade exclusiva pelos danos que possam causar a terceiros.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968181

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

820) Acerca da responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e da organização administrativa, julgue o seguinte item.

A responsabilização civil do Estado pressupõe, conjunta e necessariamente, as implicações penais e administrativas decorrentes do dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028192

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

821) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição Federal de 1946, adotou, como regra geral, para efeitos de responsabilidade extracontratual do Estado, a teoria do risco administrativo, admitindo hipóteses de exclusão da responsabilidade estatal, a exemplo da culpa exclusiva da vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156812

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

822) Determinado registrador oficial, no exercício de suas funções notariais e de registro no ano de 2022, agiu com negligência, ocasionando lesão ao erário e danos a terceiros. Tendo como referência essa situação hipotética e as disposições da Constituição Federal de 1988, da legislação pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativas aos atos de tabeliães e registradores oficiais, julgue o item a seguir.

Na situação narrada, a averiguação da responsabilidade civil do Estado orienta-se pela teoria da culpa do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208321

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

823) Acerca do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

O Estado responde objetivamente pelos danos ocasionados a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística, em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2208322

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Geral/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

824) Acerca do controle da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, observadas a Constituição Federal de 1988 e a jurisprudência dos tribunais superiores, julgue o item a seguir.

Prevalece no ordenamento jurídico brasileiro, no tocante à responsabilização civil do Estado, a teoria do risco integral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2613075

CEBRASPE (CESPE) - ATCI (MCom)/MCom/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

825) Considerando o controle da administração pública e a responsabilidade civil do Estado nos termos da jurisprudência do STF e da Constituição Federal de 1988, julgue o item a seguir.

A dicotomia atos de império *versus* atos de gestão, no âmbito da administração pública, deve ser o ponto de partida para se aferir a existência de responsabilidade do Estado por danos ocasionados a administrados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1727743

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

826) Com relação à organização administrativa e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Caso uma viatura do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Alagoas se envolva em um acidente de trânsito com um veículo particular e disso resultem danos materiais e morais ao condutor do veículo particular, este não será indenizado pelo Estado se não for provado culpa ou dolo do condutor da viatura, subsistindo a responsabilidade subjetiva do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740688

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

827) João, ocupante de cargo comissionado, ao praticar ato na qualidade de agente público, causou dano a Maria.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Não demonstrada nenhuma causa excludente, o Estado deverá se responsabilizar pelo ato lesivo de João, mesmo que este não exerça cargo público efetivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740690

CEBRASPE (CESPE) - Esc Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

828) João, ocupante de cargo comissionado, ao praticar ato na qualidade de agente público, causou dano a Maria.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o item subsequente.

Para o Estado ser responsabilizado, Maria tem de comprovar o ato danoso, o prejuízo sofrido, o nexo de causalidade e o dolo ou a culpa de João.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143288

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

829) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Historicamente, a responsabilidade civil do Estado evoluiu a partir da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, passando por um período no qual predominaram teorias de responsabilidade subjetiva. Atualmente, encontra-se sedimentada e prevalecente a teoria da responsabilidade objetiva do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/778198

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

830) No tocante aos poderes administrativos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo é subjetiva e baseada na teoria do risco administrativo, devendo o particular, que foi a vítima, comprovar a culpa ou o dolo do agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/595275

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

831) A respeito do direito administrativo, dos atos administrativos e dos agentes públicos e seu regime, julgue o item a seguir.

No direito brasileiro, constitui objeto do direito administrativo a responsabilidade civil das pessoas jurídicas que causam danos à administração.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623902

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

832) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

A responsabilidade civil do Estado por atos comissivos abrange os danos morais e materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534761

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

833) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Para efeito de apuração da responsabilidade civil do Estado, é juridicamente irrelevante que o ato tenha sido comissivo ou omissivo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534891

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

834) A respeito da responsabilidade civil do Estado e dos seus agentes públicos, julgue o item subsecutivo.

Em se tratando de comportamento comissivo, não haverá responsabilidade extracontratual do Estado se o ato relacionado tiver sido lícito.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/562167

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Judiciária/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos Iniciais e Teorias da Responsabilidade

835) Julgue o item, relativo ao tombamento administrativo e à responsabilidade civil do Estado.

De acordo com a teoria da culpa do serviço, a responsabilidade do Estado depende da demonstração de culpa do agente público, aspecto esse que a distingue da teoria do risco administrativo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3348044

CEBRASPE (CESPE) - TJ TRT10/TRT 10/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

836) No que diz respeito ao acesso à informação, à proteção de dados e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil relativa a danos ocasionados a particulares pelas concessionárias de serviço público segue a lógica da teoria do risco integral.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854349

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

837) Quanto à delegação dos serviços públicos, ao controle da administração pública e à contratação sem licitação, julgue o item a seguir.

Para uma concessionária de serviço público responder por danos que eventualmente causar a usuário, é necessário que este demonstre ter havido dolo ou culpa de preposto da pessoa jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206584

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

838) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

Para a responsabilização de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços públicos, não é necessária a demonstração de culpa em relação a danos que tenham sido causados por seus agentes a terceiros usuários e não usuários do serviço público por ela prestado

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2424371

CEBRASPE (CESPE) - Ana (CNMP)/CNMP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Desenvolvimento de Sistemas/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

839) Com base na Constituição Federal de 1988 e na Lei n.º 8.112/1990, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado exploradoras de atividade econômica responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, vedado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2208581

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

840) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, acerca dos serviços públicos.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é subjetiva relativamente a terceiros usuários e objetiva no tocante a não usuários do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1624286

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

841) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se seguem.

Conforme a teoria do risco administrativo, uma empresa estatal dotada de personalidade jurídica de direito privado que exerça atividade econômica responderá objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, resguardado o direito de regresso contra o causador do dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1727741

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

842) Com relação à organização administrativa e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A Caixa Econômica Federal é empresa pública prestadora de serviços de natureza privada e possui responsabilidade objetiva pelos atos praticados pelos seus agentes.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/1796673

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

843) No que se refere à responsabilidade civil do Estado por condutas dos seus agentes, julgue o item seguinte.

Concessionária de serviço público somente pode responder subjetivamente ao dano que causar ao usuário, uma vez que se trata de um serviço não prestado diretamente pelo Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143290

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

844) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos respondem pelos seus atos que causarem danos a particulares somente se verificado que a conduta tenha sido dolosa ou culposa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1439169

CEBRASPE (CESPE) - ATCI NS (ME)/ME/Perfil Profissional 2/Direito/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

845) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Considere que o caminhão de Alípio tenha sido retido por alegado excesso de peso após passar pela balança de pesagem de determinada concessionária em uma rodovia federal. Considere ainda que, enquanto Alípio era levado pelo agente ao interior do escritório da concessionária para a lavratura do auto de infração, seu caminhão tenha sido furtado nas dependências do referido posto de pesagem. Nessa situação hipotética, é devida indenização a Alípio, pois a conduta do agente foi comissiva, o que configura a responsabilidade objetiva do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/623901

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

846) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

As empresas prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável exclusivamente no caso de dolo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/665911

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port III (EMAP)/EMAP/Jurídica/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

847) A respeito da responsabilidade civil das empresas públicas, julgue o próximo item.

Na hipótese de uma empresa pública prestadora de serviços públicos não dispor de recursos financeiros para arcar com indenização decorrente de sua responsabilidade civil, o ente político instituidor dessa entidade deverá responder, de maneira subsidiária, pela indenização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534024

CEBRASPE (CESPE) - Def PF/DPU/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

848) Com referência à organização administrativa, ao controle dos atos da administração pública e ao entendimento jurisprudencial acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

É objetiva a responsabilidade das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos em relação a terceiros, usuários ou não do serviço, podendo, ainda, o poder concedente responder subsidiariamente quando o concessionário causar prejuízos e não possuir meios de arcar com indenizações.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/561938

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TRF 1ª Região)/TRF 1/Administrativa/"Sem Especialidade"/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Objetiva das Empresas Estatais e das Prestadoras de Serviços Públicos

849) Alguns meses após a assinatura de contrato de concessão de geração e transmissão de energia elétrica, a falta de chuvas comprometeu o nível dos reservatórios, o que deteriorou as condições de geração de energia, elevando os custos da concessionária. A agência reguladora promoveu, então, alterações tarifárias visando restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro firmado no contrato. Todavia, sem que houvesse culpa ou dolo da concessionária, o fornecimento do serviço passou a ser intermitente, o que provocou danos em eletrodomésticos de usuários de energia elétrica.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item que se segue.

A concessionária deverá ser responsabilizada pelos danos causados a usuários.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3495310

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

850) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A administração pública somente terá direito de regresso contra o agente responsável pelo ato que ocasionou a responsabilidade civil do Estado quando demonstrar o dolo ou a culpa do agente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3552572

CEBRASPE (CESPE) - EPF/PF/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

851) Julgue o item a seguir, relativo a noções de direito administrativo.

A pessoa que sofrer algum dano por ato praticado por um servidor público no exercício da função poderá ajuizar ação de indenização somente contra o Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775373

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

852) Marcos, funcionário de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte de passageiros no Distrito Federal, ao conduzir ônibus de propriedade da sociedade empresária durante a execução do serviço público concedido, foi responsável por acidente que ocasionou danos materiais no veículo de propriedade de Alessandro.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

No polo passivo de eventual ação de indenização proposta por Alessandro, deverá constar ou o Distrito Federal, ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora do serviço público, ou Marcos, responsável pelo acidente.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103039

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

853) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para segurança da administração pública, a reparação de dano extracontratual deve ocorrer necessariamente por meio de ação judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202209

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/"Sem Especialidade"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

854) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O direito de regresso do Estado contra o agente causador do dano depende da demonstração da conduta, do prejuízo causado ao terceiro e do nexo de causalidade entre o referido prejuízo e a conduta, sendo prescindível a comprovação de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2028191

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

855) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Somente os danos ocasionados por agentes pertencentes aos quadros das pessoas jurídicas de direito público dão ensejo à responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2151815

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

856) A respeito de responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

O direito de obter indenização em decorrência de responsabilidade civil do Estado prescreve em cinco anos, não se aplicando esse prazo a pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2151828

CEBRASPE (CESPE) - Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Ciências Jurídicas/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

857) A respeito de responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva com relação aos danos causados a terceiros por agentes públicos, seja por dolo ou culpa, podendo ser acordado o pagamento da reparação na esfera administrativa, desde que a administração pública reconheça desde logo a sua responsabilidade e haja entendimento entre os envolvidos quanto ao valor da indenização.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143294

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

858) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A condenação do Estado em ação indenizatória ajuizada em razão de dano causado por servidor público enseja a responsabilização do servidor em ação regressiva, independentemente da configuração de dolo ou culpa na conduta.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1400931

CEBRASPE (CESPE) - PRF/PRF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

859) A respeito do controle sobre o material e o patrimônio, julgue o item a seguir.

O policial rodoviário federal poderá ser chamado à responsabilidade pelo dano que, culposamente, causar à viatura, em circunstância que essa não esteja sob responsabilidade dele.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/595332

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Apoio Especializado/Análise de Sistemas/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

860) Julgue o item a seguir, relativo ao regime jurídico dos servidores públicos civis da União, às carreiras dos servidores do Poder Judiciário da União e à responsabilidade civil do Estado.

Um servidor público federal que, no exercício de sua função, causar dano a terceiros poderá ser demandado diretamente pela vítima em ação indenizatória.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596619

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

861) João, servidor público civil, motorista do Exército brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial, no exercício da sua função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possui qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os dois condutores agiram com culpa.

A partir dessa situação hipotética e considerando a doutrina majoritária referente à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A União tem direito de regresso em face de João, considerando que, no caso, a responsabilidade do agente público é subjetiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/646200

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

862) A respeito de danos causados a particular por agente público de fato (necessário ou putativo), julgue o item a seguir.

O Estado terá o dever de indenizar no caso de dano provocado a terceiro de boa-fé por agente público necessário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/646201

CEBRASPE (CESPE) - Adv (EBSERH)/EBSERH/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

863) A respeito de danos causados a particular por agente público de fato (necessário ou putativo), julgue o item a seguir.

Em razão do princípio da proteção da confiança, quando o dano for causado por funcionário público putativo, o Estado não responderá civilmente perante particulares de boa-fé.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/647767

CEBRASPE (CESPE) - Tecno (EBSERH)/EBSERH/Gestão Pública/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

864) No que concerne a direitos, deveres e responsabilidades dos servidores públicos, julgue o próximo item.

Em caso de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a fazenda pública, em ação regressiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/684176

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

865) João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação, ao patrimônio particular de entidade privada sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria.

Nessa situação hipotética, conforme a legislação e a doutrina a respeito de improbidade administrativa e regime disciplinar do servidor público federal, a responsabilidade de João é objetiva, independentemente da demonstração de culpa ou dolo.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/684180

CEBRASPE (CESPE) - DPF/PF/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

866) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Estado não será civilmente responsável pelos danos causados por seus agentes sempre que estes estiverem amparados por causa excludente de ilicitude penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/699045

CEBRASPE (CESPE) - Del Pol (PC SE)/PC SE/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

867) Em fevereiro de 2018, o delegado de polícia de uma cidade determinou a realização de diligências para apurar delito de furto em uma padaria do local. Sem mandado judicial, os agentes de polícia conduziram um suspeito à delegacia. Interrogado pelos próprios agentes, o suspeito negou a autoria do crime e, sem que lhe fosse permitido se comunicar com parentes, foi trancafiado em uma cela da delegacia. A ação dos agentes foi levada ao conhecimento do delegado, que determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra eles para se apurar a suposta ilicitude nos atos praticados.

Com referência a essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A apuração de eventual responsabilidade civil dos agentes dispensa a presença de conduta dolosa ou culposa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/705074

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

868) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item.

A vítima que busca reparação por dano causado por agente público poderá escolher se a ação indenizatória será proposta diretamente contra o Estado ou em litisconsórcio passivo entre o Estado e o agente público causador do dano.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

869) Com base nas disposições da Constituição Federal de 1988 e da Lei Complementar n.º 840/2011 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal, das Autarquias e das Fundações Públicas Distritais), julgue o item que se segue, a respeito de agentes públicos.

Caso servidor público de secretaria de governo, atuando nessa condição, cause prejuízo a terceiro, o ente federado ao qual estiver vinculada a secretaria responderá pelos danos causados, sendo assegurado ao ente o direito de ser ressarcido mediante ação regressiva contra o agente público causador do dano, independentemente de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

870) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

Caso João seja condenado criminalmente pelos fatos narrados, não poderá ser responsabilizado administrativamente pela mesma razão, dada a vedação do *bis in idem*.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

871) João, servidor público ocupante do cargo de motorista de determinada autarquia do DF, estava conduzindo o veículo oficial durante o expediente quando avistou sua esposa no carro de um homem. Imediatamente, João dolosamente acelerou em direção ao veículo do homem, provocando uma batida e, por consequência, dano aos veículos. O homem, então, ingressou com ação judicial contra a autarquia requerendo a reparação dos danos materiais sofridos. A autarquia instaurou procedimento administrativo disciplinar contra João para apurar suposta violação de dever funcional.

No que se refere à situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir.

A autarquia tem direito de regresso contra João.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Atividades/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

872) No que se refere ao controle e à responsabilidade da administração, julgue o item subsequente.

Se um agente público, nessa qualidade, causar dano a terceiro, a responsabilidade civil do Estado será objetiva.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534759

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade dos Agentes Públicos e Direito de Regresso

873) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Na hipótese de responsabilidade do Estado por dano causado por agente público, apenas nos casos de atos dolosos será assegurado ao poder público o direito de regresso.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3342053

CEBRASPE (CESPE) - AJ TRT10/TRT 10/Administrativa/Contabilidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

874) A respeito do processo administrativo federal, consoante a Lei n.º 9.784/1999, ao controle da administração pública, à responsabilidade civil do Estado, ao acesso à informação e ao previsto no Decreto n.º 9.830/2019, julgue o item a seguir.

Caso fortuito, força maior e culpa concorrente da vítima são causas excludentes da responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3373952

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

875) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, aos princípios e poderes da administração pública e aos atos administrativos, julgue o item subsequente.

Não cabe a responsabilidade civil do Estado por evento danoso causado exclusivamente pela vítima, haja vista a inexistência, nesse caso, de nexo causal entre a atuação da administração pública e o dano ocorrido.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3441735

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

876) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

A ocorrência de fatos imprevisíveis como caso fortuito e força maior funciona como excludente da responsabilidade estatal quando dessas situações decorrem danos a particular, porquanto há rompimento do nexo causal entre a ação do Estado e o dano ocasionado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3495326

CEBRASPE (CESPE) - Adm (FUB)/FUB/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

877) Acerca do regime jurídico administrativo, dos poderes da administração pública e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A culpa exclusiva da vítima configura causa excludente de responsabilidade civil do Estado, haja vista o rompimento do nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2775369

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT I (CNPq)/CNPq/Administração e Recursos Logísticos/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

878) Marcos, funcionário de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de transporte de passageiros no Distrito Federal, ao conduzir ônibus de propriedade da sociedade empresária durante a execução do serviço público concedido, foi responsável por acidente que ocasionou danos materiais no veículo de propriedade de Alessandro.

A partir dessa situação hipotética, julgue o item a seguir de acordo com a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF).

No que se refere à responsabilidade civil do Estado, a Constituição Federal de 1988 adota a teoria do risco administrativo, de modo que o valor da indenização devida a Alessandro poderá ser reduzido, caso seja comprovada a culpa concorrente da vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2841458

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE TO)/MPE TO/Especializado/Administração de Banco de Dados/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

879) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

A força maior e o caso fortuito excluem a responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3079248

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

880) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

A responsabilidade civil do Estado pode subsistir ainda que se tenha constatado a ocorrência de força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103051

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

881) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Tanto no caso de força maior quanto no de caso fortuito, a origem do evento excludente da responsabilidade do Estado pode decorrer de ato praticado pelo poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202348

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

882) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A força maior é considerada causa excludente da responsabilidade civil estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3206682

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

883) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

A culpa concorrente da vítima é causa excludente da responsabilidade civil estatal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2304801

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCERJ)/TCE RJ/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

884) A respeito do Decreto-lei n.º 220/1975 — Estatuto do Servidor Público do Estado do Rio de Janeiro —, dos bens públicos e da responsabilidade do estado, julgue o item a seguir.

Nem sempre a ocorrência de caso fortuito e força maior afasta a responsabilidade extracontratual do estado, o que ocorre, por exemplo, nas situações em que o fato era evitável.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2690016

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

885) No que concerne aos poderes e princípios da administração pública e à responsabilidade do Estado, julgue o item seguinte.

Se um cidadão sofre dano em seu patrimônio por evento da natureza, isso caracteriza força maior, que afasta a possibilidade de responsabilização civil do poder público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1937221

CEBRASPE (CESPE) - AFCE (TCE-SC)/TCE SC/Administração/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

886) Julgue o item a seguir, considerando as disposições doutrinárias acerca do direito administrativo e as previsões em vigor da Lei federal n.º 14.133/2021, da Lei estadual n.º 6.745/1985 (Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina) e da Lei Complementar estadual n.º 255/2004.

A culpa concorrente é uma das hipóteses em que fica completamente excluída a responsabilidade civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1698803

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC DF)/PC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

887) Com base nas disposições teóricas e legais relativas a licitações e responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Se um agente público causar dano a um particular, a indenização devida poderá ser reduzida nos casos em que a conduta do lesado tiver contribuído para o resultado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1740464

CEBRASPE (CESPE) - Ag Pol (PC AL)/PC AL/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

888) A respeito da administração pública direta e indireta e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Caso a vítima tenha, de alguma forma, concorrido para a ocorrência do evento danoso, a responsabilidade civil do Estado será afastada.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1796674

CEBRASPE (CESPE) - Ag PJ (PC SE)/PC SE/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

889) No que se refere à responsabilidade civil do Estado por condutas dos seus agentes, julgue o item seguinte.

Caso um cidadão seja atingido por disparo de arma de fogo realizado por policial civil de Sergipe, o estado poderá isentar-se da responsabilidade caso consiga comprovar culpa exclusiva da vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1125439

CEBRASPE (CESPE) - AFRDF (SEFAZ DF)/SEFAZ DF/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

890) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Uma vez que o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, com base no risco administrativo, a mera ocorrência de ato lesivo causado pelo poder público à vítima gera o dever de indenização pelo dano pessoal e(ou) patrimonial sofrido, independentemente da caracterização de culpa dos agentes estatais ou da demonstração de falta do serviço público. Não obstante, em caso fortuito ou de força maior, a responsabilidade do Estado pode ser mitigada ou afastada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143293

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

891) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

A culpa recíproca da vítima é causa excludente da responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/922199

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Boa Vista)/Pref Boa Vista/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

892) Julgue o item a seguir, acerca das disposições constitucionais a respeito de direito administrativo.

Um município poderá ser condenado ao pagamento de indenização por danos causados por conduta de agentes de sua guarda municipal, ainda que tais danos tenham decorrido de conduta amparada por causa excludente de ilicitude penal expressamente reconhecida em sentença transitada em julgado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1041103

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Oficial de Justiça Avaliador/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

893) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo.

O Estado não é civilmente responsável por danos causados por seus agentes se existente causa excludente de ilicitude penal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/596620

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Judiciária/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

894) João, servidor público civil, motorista do Exército brasileiro, enquanto conduzia veículo oficial, no exercício da sua função, colidiu com o automóvel de Maria, que não possui qualquer vínculo com o poder público. Após a devida apuração, ficou provado que os dois condutores agiram com culpa.

A partir dessa situação hipotética e considerando a doutrina majoritária referente à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A culpa concorrente da vítima exclui a responsabilidade da União para a reparação de danos sofridos por Maria.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/693441

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE PI)/MPE PI/Engenharia Civil/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

895) Julgue o item seguinte, acerca de poderes administrativos, licitação, contratos administrativos e responsabilidade civil do Estado.

No contexto da responsabilidade civil do Estado, a culpa da vítima será considerada como critério para excluir ou para atenuar a responsabilização do ente público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/464505

CEBRASPE (CESPE) - GPPGE (SEE DF)/SEE DF/Direito e Legislação/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

896) A exploração e operação de determinado aeroporto foi transferida pelo governo federal para um consórcio de empresas pelo prazo de vinte anos. Em determinado dia, durante a vigência da execução desse serviço público pelo consórcio, uma passageira sofreu um acidente grave em esteira rolante do aeroporto, a qual se encontrava em manutenção devidamente sinalizada. A passageira, por estar enviando mensagem no aparelho celular, não observou a sinalização relativa à manutenção da esteira.

A respeito dessa situação hipotética e de aspectos legais e doutrinários a ela relacionados, julgue o item subsequente.

Caso se comprove que o acidente decorreu de culpa exclusiva da passageira, o consórcio de empresas não responderá civilmente pelo acidente.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/474284

CEBRASPE (CESPE) - Proc Mun (Fortaleza)/Pref Fortaleza/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

897) A respeito de bens públicos e responsabilidade civil do Estado, julgue o item.

Situação hipotética: Um veículo particular, ao transpassar indevidamente um sinal vermelho, colidiu com veículo oficial da Procuradoria-Geral do Município de Fortaleza, que trafegava na contramão. **Assertiva:** Nessa situação, não existe a responsabilização integral do Estado, pois a culpa concorrente atenua o *quantum* indenizatório.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/534760

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Excludentes e Atenuantes de Responsabilidade

898) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Considera-se causa atenuante da responsabilidade estatal a culpa concorrente da vítima.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3661480

CEBRASPE (CESPE) - APE (TCE-RS)/TCE RS/Arquitetura/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

899) Julgue o item seguinte, com relação à responsabilidade civil do Estado segundo o ordenamento jurídico brasileiro.

A responsabilidade civil do Estado por omissão é, em regra, subjetiva, admitindo-se, entretanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva caso a omissão estatal viole um dever jurídico específico de agir previsto na ordem normativa, como ocorre na hipótese de morte de detento sob custódia do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3039372

CEBRASPE (CESPE) - AFTM (Pref Mossoró)/Pref Mossoró/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

900) Em determinado município, durante uma tempestade, uma árvore em péssimo estado de conservação, localizada em uma praça pública administrada pela prefeitura local, caiu sobre um veículo particular estacionado na via, o qual sofreu danos significativos.

Acerca dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

Na hipótese, não há responsabilidade civil do município, pois a tempestade constitui excludente de responsabilidade por força maior.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103038

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

901) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

A responsabilidade do Estado por atos omissivos pode surgir de atos lícitos, de atos ilícitos e de atos materiais.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3103043

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

902) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

De acordo com a posição consensual da doutrina administrativista, a responsabilidade do Estado por ato omissivo depende da demonstração de culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3202351

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

903) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Para a caracterização da responsabilidade por omissão estatal, é necessária a violação de um dever jurídico específico de agir do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2367847

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

904) No que se refere à repartição de competências na CF, aos princípios da administração pública e à responsabilidade civil do poder público, julgue o item subsequente.

O Estado não pode ser responsabilizado civilmente por atos de omissão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2213196

CEBRASPE (CESPE) - Aud Con Sub (TCE PB)/TCE PB/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

905) A respeito do controle da administração pública, das licitações e dos contratos administrativos, das concessões, da organização administrativa e da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

Caso um ciclista sofra danos materiais em razão de queda sofrida em via pública mal conservada, a indenização devida demandará apenas a comprovação do dano e do nexo causal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1727747

CEBRASPE (CESPE) - Of (CBM AL)/CBM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

906) Com relação à organização administrativa e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Considere que o teto de um automóvel estacionado em via pública tenha sido atingido por uma placa de sinalização de trânsito que caiu por causa de falta da devida manutenção, o que gerou danos materiais ao proprietário do automóvel. Nesse caso, o proprietário poderá ser indenizado por conduta omissiva do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1143291

CEBRASPE (CESPE) - AFRE (SEFAZ AL)/SEFAZ AL/2020

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

907) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir.

O Estado é civilmente responsável por dano causado a particular em decorrência de má conservação de rodovia que se encontra sob responsabilidade pública.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/922545

CEBRASPE (CESPE) - DP DF/DP DF/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

908) No que diz respeito a desvio e excesso de poder e à responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo.

É possível responsabilizar a administração pública por ato omissivo do poder público, desde que seja inequívoco o requisito da causalidade, em linha direta e imediata, ou seja, desde que exista o nexo de causalidade entre a ação omissiva atribuída ao poder público e o dano causado a terceiro.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/623900

CEBRASPE (CESPE) - AJ STJ/STJ/Administrativa/"Sem Especialidade"/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

909) Julgue o item a seguir, relativo à responsabilidade civil do Estado.

Excetuados os casos de dever específico de proteção, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, devendo ser comprovados a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo de causalidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/684342

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

910) Um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de determinada cidade para protestar contra a precarização dos hospitais locais. A agitação e a hostilidade dos manifestantes fizeram que lojistas do local acionassem o órgão de segurança pública competente para a necessária assistência. Os agentes não apareceram e vitrines de lojas do centro comercial foram apedrejadas.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Como, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, a responsabilidade do Estado é objetiva, é possível a caracterização de responsabilização estatal por atos de omissão, como a não prestação da assistência requerida para conter a multidão.

Certo

Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/684343

CEBRASPE (CESPE) - PCF/PF/Área 1/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

911) Um numeroso grupo de pessoas se reuniu no centro comercial de determinada cidade para protestar contra a precarização dos hospitais locais. A agitação e a hostilidade dos manifestantes fizeram que lojistas do local acionassem o órgão de segurança pública competente para a necessária assistência. Os agentes não apareceram e vitrines de lojas do centro comercial foram apedrejadas.

Considerando essa situação hipotética, julgue o item a seguir.

Em regra, os atos de multidão ensejam a responsabilidade objetiva do Estado, em razão do dever de vigilância permanente da administração pública.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/705073

CEBRASPE (CESPE) - Ana MPU/MPU/Direito/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade Civil por Atos Omissivos

912) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item.

Na hipótese de prejuízo gerado por ato omissivo de servidor público, a responsabilidade deste será subjetiva.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3599465

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ PA)/TJ PA/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

913) No que concerne à responsabilidade civil, penal e administrativa dos agentes públicos, bem como à improbidade administrativa, julgue o item subsequente, observando, no que for cabível, a jurisprudência do STF.

A responsabilidade civil do Estado em decorrência de atos judiciais é fundamentada na teoria da culpa administrativa, de modo que o administrado somente poderá exercer o direito à reparação dos prejuízos sofridos se comprovar mau funcionamento do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3202350

CEBRASPE (CESPE) - AJ TSE/TSE/Administrativa/Contabilidade/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

914) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

Nos casos em que o réu tenha sido condenado criminalmente por erro judiciário, o trânsito em julgado da sentença condenatória impede que o Estado seja responsabilizado civilmente pelo referido ato judicial.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2339352

CEBRASPE (CESPE) - Per Crim (POLC AL)/POLC AL/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

915) A respeito da responsabilidade civil do Estado, com fundamento na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o seguinte item.

Para a doutrina clássica, os atos administrativos praticados pelos Poderes Judiciário e Legislativo só ensejam a responsabilização do Estado quando for verificada culpa na prática de tais atos eivados de lesividade e ilegitimidade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2498025

CEBRASPE (CESPE) - Proc (PGE RR)/PGE RR/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

916) Em relação à responsabilidade civil do Estado e a sua evolução histórica no contexto brasileiro, julgue o item seguinte.

É plenamente admissível a responsabilidade estatal pelo dano causado por lei inconstitucional.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2102124

CEBRASPE (CESPE) - Proc DF/PG DF/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

917) Julgue o item subsequente, relativos aos direitos dos usuários de serviços públicos, a tombamento, à responsabilidade do Estado, a atos de improbidade administrativa e ao Plano Distrital de Política para Mulheres (PDPM).

Em regra, atos jurisdicionais não são aptos a gerar indenização com base no regime jurídico da responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/1041104

CEBRASPE (CESPE) - AJ (TJ AM)/TJ AM/Direito/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

918) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsecutivo.

Em caso de aplicação de lei de efeitos concretos que gere danos ou prejuízos a pessoas determinadas, é possível a responsabilização civil do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/534254

CEBRASPE (CESPE) - AUCE (TCE-PE)/TCE PE/Auditoria de Contas Públicas/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

919) Com relação a agentes públicos, atos administrativos, poderes da administração pública e responsabilidade civil do Estado, julgue o item subsequente.

Mesmo que determinada lei tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, entende-se que não é viável a responsabilização do Estado pela edição da referida norma, uma vez que o Poder Legislativo é dotado de soberania no exercício da atividade legiferante.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3075570

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Casos Especiais (Danos decorrentes de Obra Pública, Responsabilidade dos Tabeliães, etc.)

920) No que se refere à responsabilidade do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Como obras públicas são realizações da administração em prol do interesse público, delas não resulta dano indenizável a título de responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520659

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Casos Especiais (Danos decorrentes de Obra Pública, Responsabilidade dos Tabeliães, etc.)

921) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

O Estado não poderá ser responsabilizado objetivamente por atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, devido ao fato de os serviços notariais e de registro serem exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2520660

CEBRASPE (CESPE) - ATM (Pref Fortaleza)/Pref Fortaleza/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Casos Especiais (Danos decorrentes de Obra Pública, Responsabilidade dos Tabeliães, etc.)

922) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item que se segue.

A responsabilidade civil do Estado por danos nucleares independe da existência de culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441733

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

923) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

O polo passivo de ação de indenização em razão de dano causado a particular por magistrado no exercício de suas funções deve contemplar, conjuntamente, o Estado e o magistrado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3441736

CEBRASPE (CESPE) - AJ (STM)/STM/Administrativa/"Sem Especialidade"/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

924) A respeito da responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando, no que couber, a jurisprudência dos tribunais superiores.

Segundo a jurisprudência do STF, no caso de fraude em concurso público gerar dano material a candidato, o Estado responderá solidariamente com a organizadora do certame.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103035

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

925) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Considere que Carlos, por descuido, tenha causado incêndio na casa de Patrícia, e que, para salvá-la, tenha sido necessário que servidores públicos destruíssem uma parede da casa vizinha, pertencente a Joana. Nesse caso, Joana poderá pleitear a responsabilização civil do Estado pela destruição que os servidores causaram, hipótese em que o Estado poderá ajuizar ação regressiva contra Carlos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3103046

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

926) Acerca da responsabilidade civil do Estado, julgue o item seguinte.

Para a caracterização da responsabilidade objetiva do Estado, não é necessário que o indivíduo causador do dano tenha agido na qualidade de agente público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3206683

CEBRASPE (CESPE) - TJ TSE/TSE/Administrativa/Agente da Policia Judicial/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Tópicos Mesclados de Responsabilidade Civil do Estado

927) No que se refere à responsabilidade civil do Estado, julgue o item a seguir, considerando as disposições legais e o entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, ainda que estes sejam servidores públicos em exercício, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319307

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

928) A respeito do conceito de serviço público, de seus elementos constitutivos e de seus princípios, julgue o item seguinte.

O elemento subjetivo que define a efetiva participação do Estado na execução do serviço é indispensável para que este seja configurado como serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3319316

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

929) A respeito do conceito de serviço público, de seus elementos constitutivos e de seus princípios, julgue o item seguinte.

Considera-se serviço público em sentido amplo as funções próprias desempenhadas pelos Poderes Legislativo e Judiciário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3361113

CEBRASPE (CESPE) - AA (IBAMA)/IBAMA/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

930) Em relação a licitações e contratos administrativos, julgue o item a seguir.

Define-se como concessão de serviço público a delegação da prestação desse serviço, feita pelo poder concedente, mediante licitação, somente na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, com comprovação da sua capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875327

CEBRASPE (CESPE) - Ana CT (CAPES)/CAPES/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

931) Julgue o item a seguir, acerca de aspectos referentes a Estado, governo e administração pública.

Serviço público é toda atividade que a administração pública executa, direta ou indiretamente, para satisfazer à necessidade coletiva, sob regime jurídico predominantemente público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3142838

CEBRASPE (CESPE) - AnDR (CODEVASF)/CODEVASF/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

932) Julgue o item a seguir, a respeito de princípios da administração pública, da sua organização e do seu controle e da concessão de serviços públicos.

Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, mediante licitação, por meio de contrato administrativo ou a título precário, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1968183

CEBRASPE (CESPE) - AAAJ (DP DF)/DP DF/Direito e Legislação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

933) Acerca da responsabilidade civil do Estado, dos serviços públicos e da organização administrativa, julgue o seguinte item.

Os serviços públicos possuem finalidade precípua de atendimento aos interesses da coletividade, razão pela qual se verifica a incidência do regime de direito público, ainda que em graus variados, conforme a natureza do serviço prestado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1545569

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MPTC DF)/TC DF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

934) Acerca de serviços públicos, de atos administrativos, de contratos administrativos e de licitações, julgue o item subsequente.

O usufruto de serviço público de natureza coletiva por determinado grupo gera direito subjetivo individual para todos os demais que se encontrarem na mesma situação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/616238

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

935) Com base no disposto na Lei n.º 8.987/1995 (Lei das Concessões), julgue o próximo item.

Os concessionários podem ser tanto pessoa física quanto jurídica, a qual pode inclusive ser composta por um consórcio de empresas.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/664254

CEBRASPE (CESPE) - Ana Port I (EMAP)/EMAP/Administrativa/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

936) No que diz respeito à ordem econômica e financeira, aos serviços públicos, às formas de outorgas e à ordenação do transporte aquaviário, julgue o seguinte item.

A prestação de serviços públicos é incumbência do poder público, que, na forma da lei, pode prestá-lo diretamente ou, sempre mediante licitação, sob o regime de concessão, permissão ou autorização.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/460987

CEBRASPE (CESPE) - PEB (SEE DF)/SEE DF/Administração/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Conceitos (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

937) Acerca da estrutura administrativa do Estado e de assuntos correlatos, julgue o próximo item.

A concessão de serviço público é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de determinado serviço com características específicas, sem, entretanto, transferir a titularidade do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3373940

CEBRASPE (CESPE) - Ana Min (MPE CE)/MPE CE/Direito/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

938) Acerca de licitações e contratos administrativos (Lei n.º 14.133/2021), improbidade administrativa (Lei n.º 8.429/1992), responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas (Lei n.º 12.846/2013), processo administrativo federal (Lei n.º 9.784/1999) e classificação dos serviços públicos, julgue o item a seguir.

Serviços públicos *uti universi* são aqueles prestados à coletividade, mas usufruídos indiretamente pelos indivíduos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2934990

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

939) Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

Segundo a classificação tradicional dos serviços públicos, a segurança pública enquadra-se no conceito de serviços *uti universi*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3075569

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

940) No que se refere à responsabilidade do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Serviços públicos essenciais não são passíveis de delegação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3078639

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Administração/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

941) No que se refere a direito administrativo, julgue o item a seguir.

Os serviços públicos *uti universi* são os prestados à coletividade e usufruídos diretamente por cada indivíduo da sociedade.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1897323

CEBRASPE (CESPE) - AAmb (IBAMA)/IBAMA/Licenciamento Ambiental/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

942) Com relação à administração pública e sua organização, julgue o item a seguir.

Os serviços econômicos são aqueles que, embora classificados como serviços públicos, rendem ensejo a que o prestador aufera lucros oriundos de sua execução, tendo esse tipo de atividade fisionomia similar à daquelas de caráter tipicamente empresarial.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2156810

CEBRASPE (CESPE) - Proc (MP TCE-SC)/TCE SC/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

943) Determinado registrador oficial, no exercício de suas funções notariais e de registro no ano de 2022, agiu com negligência, ocasionando lesão ao erário e danos a terceiros. Tendo como referência essa situação hipotética e as disposições da Constituição Federal de 1988, da legislação pertinente e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativas aos atos de tabeliães e registradores oficiais, julgue o item a seguir.

Os serviços notariais e de registros são exemplos de execução indireta de serviço público.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1730644

CEBRASPE (CESPE) - Of (PM AL)/PM AL/Combatente/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Classificação de Serviços Públicos

944) No que se refere ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

É possível a prestação de serviços públicos por particulares, ou seja, o regime exclusivamente público não é o único regime jurídico de prestação desses serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3319304

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Direito/Sem Especialidade/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

945) A respeito do conceito de serviço público, de seus elementos constitutivos e de seus princípios, julgue o item seguinte.

O princípio da continuidade do serviço público tem como principal característica autorizar mudanças no regime de execução do serviço para adaptá-lo ao interesse público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2818570

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

946) A empresa XYZ Telecom, concessionária de serviços de telecomunicação de uma cidade, detectou um problema de ordem técnica em sua rede de cabos. Para solucionar tal problema, em uma quarta-feira (dia útil), a empresa avisou previamente aos moradores de certa região da cidade que, no dia seguinte (dia útil), haveria a necessária interrupção dos serviços de Internet e televisão a cabo durante todo o dia e que o serviço retornaria à normalidade na sexta-feira.

A partir da situação hipotética precedente, julgue o item que se segue.

No caso, a interrupção do serviço pela XYZ Telecom não caracteriza descontinuidade do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2875853

CEBRASPE (CESPE) - APO (MPO)/MPO/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

947) A respeito da descentralização administrativa, da administração pública direta, dos serviços públicos e dos agentes públicos, julgue o item a seguir.

O princípio da modicidade determina que o Estado preste seus serviços públicos com a maior eficiência possível.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3101791

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

948) Acerca da concessão de serviços públicos, do processo administrativo no âmbito da Lei n.º 9.784/1999, do controle judicial da administração pública e do que estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item subsequente, considerando, no que couber, o entendimento do STF.

A reversão dos bens do concessionário ao poder concedente ao final do prazo da concessão de serviço público tem por fundamento a indenização da administração pública pelos custos decorrentes de todo o período da concessão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Contabilidade (Ciências Contábeis)/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

949) Acerca da concessão de serviços públicos, do processo administrativo no âmbito da Lei n.º 9.784/1999, do controle judicial da administração pública e do que estabelece a Lei de Acesso à Informação (LAI), julgue o item subsequente, considerando, no que couber, o entendimento do STF.

Em se tratando de concessão de serviço público, o reajuste do preço da tarifa deve seguir os parâmetros estabelecidos no contrato de concessão, porém, quando o reajuste tarifário for superior ao índice de inflação apurado no período, deverá prevalecer o referido índice inflacionário, em respeito ao princípio da modicidade da tarifa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

950) Em relação aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

Um dos princípios da administração pública é o da continuidade do serviço público do qual deriva, entre outras consequências, a impossibilidade, em regra, de um contratado pela administração invocar a exceção de contrato não cumprido — *exceptio non adimpleti contractus*.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AACE (TC DF)/TC DF/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

951) A respeito dos serviços públicos, dos serviços sociais autônomos e da improbidade administrativa, julgue o próximo item.

Em virtude do princípio da universalidade dos serviços públicos, as regras aplicáveis à prestação do serviço podem permitir que o prestador busque receitas complementares à tarifa.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

952) A prestação de serviço público essencial por determinado ente público foi interrompida em razão de greve dos servidores públicos que prestam serviço na unidade, o que causou transtornos à população local.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

A prestação ininterrupta do serviço público decorre do princípio da continuidade.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - AGE (SEE PE)/SEE PE/Direito/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

953) À luz da Constituição Federal de 1988 (CF) e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), julgue o item a seguir, acerca dos serviços públicos.

Conforme o princípio da continuidade dos serviços públicos, nos casos de inadimplemento do usuário, não é possível a interrupção no fornecimento dos serviços.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1505970

CEBRASPE (CESPE) - Ass Jur (CODEVASF)/CODEVASF/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

954) Com relação ao direito administrativo, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Determinada concessionária de serviço público interrompeu a prestação do serviço objeto de concessão por razões de ordem técnica, em situação de emergência. **Assertiva:** Nessa situação hipotética, será caracterizada descontinuidade do serviço e este será considerado inadequado, uma vez que a continuidade é condição da adequação da prestação por parte da concessionária, cabendo a ela o ônus de garanti-la.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509465

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Ciências Contábeis/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

955) No que se refere a serviços públicos, organizações sociais, sociedade civil de interesse público e controle da administração pública, julgue o item seguinte.

A essencialidade de certos serviços públicos é prevista tanto na Constituição Federal de 1988 quanto em leis ordinárias.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616382

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

956) No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir.

A obrigação de manter serviço adequado na concessão do serviço público decorre do princípio da continuidade do serviço.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1896357

CEBRASPE (CESPE) - ATCG (MJSP)/MJSP/Técnico Especializado em Formação e Capacitação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Princípios (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

957) Com base na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021) e acerca de parcerias público-privadas e princípios da administração pública, julgue o item a seguir.

A continuidade dos serviços públicos é um princípio implícito na administração pública, embora não possua caráter absoluto.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2400284

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Judiciária/Comissário da Infância e da Juventude/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Repartição de Competências (Serviços Públicos)

958) Julgue o item subsequente, referente aos serviços públicos, à organização administrativa, à improbidade e às licitações.

O serviço público é de titularidade do poder público, sendo possível a transferência de sua prestação à iniciativa privada.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3829506

CEBRASPE (CESPE) - Esp GT (TELEBRAS)/TELEBRAS/Analista Superior/Comercial/2026

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

959) Considerando a legislação aplicada ao portfólio da TELEBRAS e a legislação aplicada à contratação de seus serviços pela administração pública, julgue o item que se segue.

Em atendimento ao direito do usuário à informação adequada sobre as condições de prestação dos serviços, suas tarifas e seus preços, as prestadoras de serviços de telecomunicações devem obrigatoriamente divulgar, em seu sítio eletrônico, tabela com os preços praticados e a evolução dos reajustes realizados nos últimos cinco anos.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3339387

CEBRASPE (CESPE) - Ana Desen (BDMG)/BDMG/Engenharia/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

960) Considerando o processo de licenciamento ambiental, as normas gerais de licitação e contratação de serviços e obras públicas e as disposições legais sobre parcerias público-privadas e sobre contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

De acordo com a Lei n.º 8.987/1995, os contratos de concessão de serviços públicos não poderão prever mecanismos de revisão das tarifas cobradas pelos serviços prestados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2818566

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

961) Ao comprar uma passagem aérea, João observou que o aeroporto privatizado onde embarcará cobra uma taxa de embarque acima do teto definido pelas normas aplicáveis.

Considerando a situação hipotética precedente, julgue o item seguinte.

Embora a taxa de embarque esteja irregular no caso, João não tem obrigação de denunciá-la, uma vez que cabe às autoridades competentes fiscalizar o cumprimento das regras pelos aeroportos privatizados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/2854339

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

962) No que concerne ao regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos estabelecido na Lei n.º 8.987/1995 e ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) previsto na Lei n.º 13.334/2016, julgue o item que se segue.

Nos contratos de financiamento, as concessionárias podem oferecer, em garantia, todos os direitos emergentes da concessão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855199

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

963) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

Durante a vigência da concessão, a União pode instituir gratuidade de tarifas para motociclistas entregadores, desde que restabeleça o equilíbrio econômico do contrato, sendo vedado, para tanto, o emprego de recursos do orçamento público.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2855204

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

964) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

Caso a empresa estrangeira Y seja vencedora do certame licitatório, eventuais conflitos relacionados ao contrato entre ela e o poder concedente poderão ser resolvidos por meio de arbitragem, a ser realizada no Brasil ou no exterior, conforme previsão editalícia.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2874637

CEBRASPE (CESPE) - ERRHSB (ANA)/ANA/Especialidade 1/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

965) No que se refere aos contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

Disputas relacionadas a contratos de concessão assinados junto à União devem ser resolvidas por meio da justiça federal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2985824

CEBRASPE (CESPE) - Eng (Pref Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

966) Com relação à contratação de obras e concessão de serviços de engenharia na esfera pública, considerando a atual legislação brasileira, julgue o próximo item.

Uma nova concessão de serviço público municipal de coleta e tratamento de esgotos pode contemplar o repasse da infraestrutura existente e, necessariamente, será objeto de prévia licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/2012060

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Organizacional/Tecnologia da Informação/2022

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

967) A prestação de serviço público essencial por determinado ente público foi interrompida em razão de greve dos servidores públicos que prestam serviço na unidade, o que causou transtornos à população local.

Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item seguinte.

O serviço público pode ser delegado a pessoas físicas mediante contrato de concessão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1509647

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE RJ)/TCE RJ/Controle Externo/Controle Externo/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

968) À luz da legislação vigente acerca de licitações e contratos, julgue o item que se segue.

É vedado à concessionária de serviço público contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1536640

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TC DF)/TC DF/Auditoria/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

969) A respeito de serviços públicos, improbidade administrativa, acesso a informação, e licitações e contratos, julgue o item:

Em um contrato de concessão pública, o poder concedente poderá autorizar que os financiadores e garantidores da concessionária assumam temporariamente o controle da administração, o que lhes permite indicar membros dos conselhos de administração e fiscal e, também, exercer poder de veto de proposta submetida à votação dos acionistas ou quotistas da concessionária.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1616385

CEBRASPE (CESPE) - TSB (ANM)/ANM/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

970) No que diz respeito aos princípios fundamentais, concessão, autorização, permissão e atos da administração pública, julgue o item a seguir.

Concessão, permissão e autorização de serviço público são modalidades de delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente a pessoa jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1705224

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

971) Acerca da concessão comum de serviços públicos, julgue o item a seguir.

O governo do Distrito Federal não responde, nem mesmo subsidiariamente, por dano causado ao usuário quando da prestação de serviço delegado, uma vez que a delegação do serviço público exclui a responsabilidade do Estado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1705225

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

972) Acerca da concessão comum de serviços públicos, julgue o item a seguir.

A legislação que disciplina as concessões estabelece o prazo legal máximo de trinta e cinco anos para a concessão comum de serviços públicos, admitida uma única prorrogação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1705228

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

973) Acerca da concessão comum de serviços públicos, julgue o item a seguir.

Situação hipotética: Com o advento de termo contratual, uma concessionária de serviço público do Distrito Federal pleiteou o ressarcimento do valor utilizado na aquisição de um equipamento de ponta que não era exigido contratualmente nem fora utilizado na prestação do serviço. **Assertiva:** O governo do Distrito Federal poderá negar-se a indenizá-la, alegando não se tratar de bem reversível.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/1705229

CEBRASPE (CESPE) - AJ (PGDF)/PG DF/Direito e Legislação/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

974) Acerca da concessão comum de serviços públicos, julgue o item a seguir.

Caso o governo do Distrito Federal diminua tributo incidente sobre o combustível utilizado por máquina necessária à prestação de serviço público pela concessionária, não caberá revisão da tarifa cobrada pelo serviço, pois esta medida é permitida somente na hipótese de majoração ou criação de tributo.

Certo

Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/1751174

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2021

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

975) Acerca das modalidades e da extinção das concessões, julgue o item a seguir.

A legislação vigente estabelece que, extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/844143

CEBRASPE (CESPE) - AAP (PGE PE)/PGE PE/Engenharia/2019

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

976) A respeito de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, julgue o item subsequente, de acordo com disposições da Lei n.º 8.987/1995.

Edital de licitação poderá prever a inversão na ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que, verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/576553

CEBRASPE (CESPE) - AMCI (CGM J Pessoa)/Pref João Pessoa/Auditoria, Fiscalização, Ouvidoria e Transparência/Geral/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

977) A respeito de concessão administrativa, julgue o item subsecutivo.

Em caso de inadimplemento do usuário, o fornecimento de serviço público pode ser interrompido pelo concessionário, sendo desnecessária a notificação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/616237

CEBRASPE (CESPE) - Of Tec Int (ABIN)/ABIN/Área 2/2018

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

978) Com base no disposto na Lei n.º 8.987/1995 (Lei das Concessões), julgue o próximo item.

É entendimento doutrinário que o concessionário não tem direito ao equilíbrio econômico-financeiro, em decorrência da falta de previsão legal.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/534883

CEBRASPE (CESPE) - AG (TCE-PE) /TCE PE/Julgamento/2017

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Deveres e Direitos (Usuários, Concedente, Concessionária, Licitações - Lei nº 8.987/1995)

979) No que concerne às regras acerca da organização do poder público e à delegação de serviços públicos, julgue o item subsequente.

Na concessão de serviço público, o poder concedente pode outorgar à concessionária poderes para promover as desapropriações necessárias, cabendo à concessionária, nesse caso, o pagamento de eventuais indenizações devidas.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3312877

CEBRASPE (CESPE) - AA (ANM)/ANM/Administração/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

980) No que se refere à administração pública direta e indireta, à contratação direta e à delegação de serviços públicos, julgue o item que se segue.

Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, por prazo determinado, feita pelo poder concedente a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, ao passo que a permissão de serviço público é a delegação da prestação de serviços públicos, a título precário, feita pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.teconconcursos.com.br/questoes/3322765

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

981) Com relação à delegação de serviço público, aos bens públicos, ao processo administrativo federal e aos atos de improbidade administrativa, julgue o item seguinte.

A concessão caracteriza-se pela delegação de serviço público de forma precária, havendo a necessidade de prévia licitação.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3322775

CEBRASPE (CESPE) - ERM (ANM)/ANM/Qualquer Área de Formação/Fiscalização e Distribuição de Receitas/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

982) No que se refere à regulação de setores econômicos, a concessões e às disposições da Lei n.º 13.848/2019 acerca da gestão, da organização, do processo decisório e do controle social das agências reguladoras, julgue o item seguinte.

Na concessão, o poder público cede a um particular a titularidade do serviço público, atribuindo-lhe a sua execução no próprio nome, por conta e risco do particular.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.teconconcursos.com.br/questoes/3625454

CEBRASPE (CESPE) - Proc Jur (Andradina)/Pref Andradina/2025

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

983) No que diz respeito aos poderes da administração pública, aos serviços públicos, à intervenção do Estado na propriedade, à improbidade administrativa, aos agentes públicos, aos bens públicos e à responsabilidade civil do Estado, julgue o seguinte item, com base na doutrina majoritária, na legislação vigente e na jurisprudência dominante dos tribunais superiores.

A concessão de serviço público consiste na delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente a pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795668

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

984) A respeito das concessões públicas, julgue o seguintes item, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

Nas concessões de serviços públicos precedidas de obra pública, a licitação é dispensável.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2795670

CEBRASPE (CESPE) - APGIPI (INPI)/INPI/Gestão e Suporte/Arquitetura/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

985) A respeito das concessões públicas, julgue o seguintes item, de acordo com a Lei n.º 8.987/1995.

Quando houver igualdade de condições nas propostas apresentadas no processo licitatório de concessões de serviços públicos, empresa brasileira terá preferência em relação a empresa estrangeira.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818564

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

986) No que se refere à delegação de serviços públicos por meio de concessão, permissão e autorização, julgue o item seguinte.

Ao contrário das autorizações, as permissões e as concessões de serviços públicos podem ser renovadas, nos termos da lei.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2818565

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

987) No que se refere à delegação de serviços públicos por meio de concessão, permissão e autorização, julgue o item seguinte.

A concessão de um serviço público ocorre por meio de um contrato firmado mediante licitação por concorrência ou diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

988) Julgue o próximo item, a respeito de contrato de concessão e suas características.

O equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão é mantido se as condições do contrato forem atendidas, ainda que tais condições não prevejam a correção das tarifas de acordo com a inflação.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERAC (ANAC)/ANAC/Qualquer Área de Formação/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

989) Julgue o próximo item, a respeito de contrato de concessão e suas características.

Contrato de concessão poderá prever a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato por mecanismos privados, como, por exemplo, a arbitragem.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/"Sem Área"/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

990) No que concerne ao regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos estabelecido na Lei n.º 8.987/1995 e ao Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) previsto na Lei n.º 13.334/2016, julgue o item que se segue.

Toda concessão de serviço público deve ser precedida de licitação, que, nesse caso, poderá ser realizada na modalidade de diálogo competitivo.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERSTT (ANTT)/ANTT/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

991) A União instaurou processo licitatório na modalidade concorrência, visando à concessão comum para exploração da rodovia federal BR-381, situada integralmente no estado de Minas Gerais, relativamente ao trecho rodoviário compreendido entre os municípios de Belo Horizonte e Governador Valadares. O edital de licitação autorizou a participação de consórcios, empresas estrangeiras, entre outros.

Apresentaram-se os seguintes três interessados em participar do certame: o consórcio de empresas nacionais X, a empresa estrangeira Y e a entidade fechada de previdência complementar Z.

Tendo como referência a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir, à luz da Lei n.º 8.987/1995, Lei n.º 11.079/2004, Lei n.º 14.133/2021 e demais normas pertinentes a concessões em infraestruturas rodoviárias.

A União pode credenciar o estado de Minas Gerais a realizar atividades complementares de fiscalização e controle dos serviços prestados no trecho concedido da BR-381.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - ERRHSB (ANA)/ANA/Especialidade 1/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

992) No que se refere aos contratos de concessão de serviços públicos, julgue o próximo item.

O contrato de concessão deve incluir critérios de avaliação da qualidade do serviço prestado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc Leg (CM Maceió)/CM Maceió/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

993) Acerca da responsabilidade civil do Estado e dos serviços públicos, julgue o item seguinte, com base na Constituição Federal de 1988 (CF) e na jurisprudência do STF.

No âmbito de contrato de concessão de serviço público, são cláusulas essenciais as relativas aos bens reversíveis.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Proc (Cach Itapemirim)/Pref Cach Itapemirim/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

994) Acerca de sistemas administrativos, princípios da administração pública, atos administrativos, poderes e deveres da administração pública e formas de prestação dos serviços públicos, julgue o item a seguir com base na legislação vigente, na doutrina majoritária e na jurisprudência do STF.

Considera-se permissão de serviço público o ato de delegação de sua prestação, feito pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

995) Julgue o próximo item, relativo às concessões, segundo a Lei n.º 8.987/1995.

Os contratos de concessões permitem delegar os serviços públicos, porém não transferem a titularidade desses serviços para o concessionário.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

CEBRASPE (CESPE) - Ana Adm (TCE AC)/TCE AC/Engenharia Civil/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

996) Julgue o próximo item, relativo às concessões, segundo a Lei n.º 8.987/1995.

A permissão de serviços públicos é outorgada a título precário, dispensando o processo licitatório.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3079247

CEBRASPE (CESPE) - ACE (TCE AC)/TCE AC/Direito/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

997) No que se refere aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e à permissão de serviços públicos, julgue o item subsequente.

Havendo fixação de prazo na prestação de serviço público mediante permissão, configura-se a inexigibilidade de licitação para o ato.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/3104405

CEBRASPE (CESPE) - ERSPT (ANATEL)/ANATEL/Geral/2024

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

998) Julgue o seguinte item, a respeito de temas atinentes a regulação e concessão no setor de telecomunicações no Brasil.

A concessão de serviço público consiste na delegação de sua prestação, feita mediante licitação pelo poder concedente, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas, formalizada via contratos com prazo determinado.

Certo
Errado

Gabarito: Certo

www.tecconcursos.com.br/questoes/2367889

CEBRASPE (CESPE) - Prom Jus (MPE SC)/MPE SC/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

999) Julgue o seguinte item, relativos a licitações, limitações administrativas, órgãos e serviços públicos.

O edital de licitação para a concessão de serviço público precedida de execução de obra pública deverá prever prazo determinado de duração do contrato, de até trinta e cinco anos, para que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra.

Certo
Errado

Gabarito: Errado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2397433

CEBRASPE (CESPE) - AJ 02 (TJ ES)/TJ ES/Apoio Especializado/Direito/2023

Direito Administrativo (Doutrina e Leis Federais) - Autorização, Permissão e Concessão (Serviços Públicos - Lei nº 8.987/1995)

1000) Em relação aos poderes e aos princípios da administração pública, à responsabilidade civil do Estado e aos serviços públicos, julgue o seguinte item.

As únicas formas legalmente admissíveis de delegação de serviço público são a concessão e a permissão.

Certo
Errado

Gabarito: Errado
